



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.B/2025/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : AHMAD RIADI ALS PA ANOR BIN ABDUL MAJID (Alm) |
| 2. Tempat lahir | : Tundi |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 48 Tahun/12 Oktober 1976 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Tabuan Rt 01 Kec. Halong Kab, Balangan Provinsi Kalimantan Selatan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani/pekebun |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 September 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/31/IX/RES.1.7./2024/Sat Reskrim tanggal 4 September 2024;

Terdakwa Ahmad Riadi als Pa Anor Bin Abdul Majid. Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2025 sampai dengan tanggal 7 April 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. Haris Fadeli Rahmadani, S.H dan Eli Durgawatie, S.H yang tergabung dalam LBH Putera Puteri Balangan, beralamat di Jalan Gunung Pandau RT 08 Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Prn, tanggal 14 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 1/Pid.B/2025/PN Prn tanggal 8 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2025/PN Prn tanggal 8 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD RIADI Als PA ANOR Bin ABDUL MAJID (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 338 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD RIADI Als PA ANOR Bin ABDUL MAJID (Alm) dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menetapkan terhadap Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Kerudung warna biru;
 - 1 (satu) Lembar Baju Wanita warna merah maron dalam keadaan robek;
 - 1 (satu) Lembar Baju dalaman Wanita warna kuning muda dalam keadaan sobek

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Batang kayu dengan Panjang 67 (enam puluh tujuh) centi meter.
- 1 (satu) Lembar Baju lengan Panjang dengan warna campuran yaitu warna Kuning, hitam, putih, dan merah dengan tulisan TANAH BUMBU.
- 1 (satu) Lembar Celana Training warna biru tua dengan tulisan YONEX warna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor SUZUKI SHOGUN warna biru tanpa plat nomor

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya selain itu telah ada kesepakatan perdamaian dengan perwakilan keluarga korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-978/Prgn/Eoh.2/01/2025 tanggal 07 Januari 2025 sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa AHMAD RIADI Als PA ANOR Bin ABDUL MAJID (Alm) pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekira jam 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Desa Tabuan Rt. 002 Kec. Halong Kab. Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain" yaitu korban An. MURNIAH, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada Hari Rabu 4 September 2024 sekira jam 06.00 wita, Terdakwa pergi dari rumah untuk mengambil karet di lokasi kebun karet

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Pak PI'I menggunakan sepeda motor, jarak antara rumah Terdakwa dengan lokasi kebun karet yang Terdakwa toreh sekitar 30 (tiga puluh menit). Setelah selesai mengambil karet. Pada sekitar pukul 10.00 wita, Terdakwa hendak pulang ke rumah, setelah jalan sekitar 5 (lima) menit Terdakwa bertemu dengan korban MURNIAH yang sedang berjalan kaki sambil berteriak kepada Terdakwa dengan mengatakan "PEMBUNUJ" dan setelah mendengar ucapan tersebut Terdakwa emosi dan langsung berhenti, Terdakwa melihat potongan kayu di sekitar lokasi dan langsung mengambil 1 (satu) buah kayu jenis batang pohon karet yang sudah di potong dengan panjang kurang lebih 67 (enam puluh tujuh) centimeter dan kemudian langsung Terdakwa pukulkan kayu yang dipegang ujungnya dengan kedua tangan tersebut ke bagian wajah pipi kiri dan mengenai kepala bagian sisi kiri. Terdakwa lihat korban langsung terjatuh dan minta tolong, karena takut ketahuan maka Terdakwa pukul kembali dengan menggunakan kayu yang sudah Terdakwa pegang sebelumnya wajah korban di bagian sisi kanan, setelah itu korban tidak bersuara lagi dan Terdakwa tidak berupaya untuk membantu korban untuk membawa ke puskesmas/rumah sakit tetapi langsung meninggalkan korban begitu saja di lokasi tempat terjadinya pemukulan. Terdakwa pergi keluar menuju ke Desa Tabuan untuk menjual getah dan setelah menjual getah pulang kerumah untuk mandi dan setelah itu Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Halong

- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi PAHMI yang merupakan suami korban yang mana pada saat itu sedang berkendara menggunakan sepeda motor Honda REVO hendak pulang kerumah dari kebun karet dan saat itu saksi mendengar dari arah belakang suara istri saksi sdri. MURNIAH ada berteriak "tolong" sambil menyebut nama PAANOR. Saat saksi mendatangi sumber suara teriakan korban tersebut, saksi berpapasan dengan terdakwa yang menggunakan sepeda motor shogun warna biru, dan dibelakang terdakwa kurang lebih sepuluh meter, saksi melihat korban yang mana istri saksi terbaring dipinggir jalan setapak yang ada dikebun karet desa Tabuan sudah bersimpuh darah, pada saat itu pula Saksi DAYAT yang melihat PAHMI sedang memangku korban, saksi PAHMI meminta tolong kepada saksi DAYAT untuk mencari ambulan. Setelah Ambulan datang, korban langsung dilarikan ke puskesmas Halong, sesampainya di puskesmas halong, korban dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan meninggal dunia oleh perawat yang ada dipuskesmas halong tersebut (tidak sempat memperoleh

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertolongan), setelah itu korban dibawa pulang kerumah untuk persiapan dikebumikan

- Bahwa berdasarkan keterangan dokter umum puskesmas halong yaitu dr. LAILA AZIZAH, M.M.R. Binti H. AKHMAD NASA'I hasil Visum Et Repertum No. 445 /002/VER/TU-UPTD-PKM-HLG/ IX/ /2024, Paringin 06 September 2024 bahwa teraba patah tulang kepala bagian belakang, bagian belakang telinga kanan tampak lebam kebiruan, tampak keluar darah pada telinga kanan kiri, tampak keluar darah pada lobang hidung kanan kiri, dibawah alis kanan kiri tampak lebam kebiruan dan dibawah mata kanan kiri tampak lebam kebiruan, temuan tersebut merupakan tanda cidera otak berat yang kemungkinan menjadi sebab kematian

-----Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HIDAYAT ALS DAYAT BIN ASRAN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sepulang dari menyadap karet bertemu dengan Sdr. Fahmi ditengah jalan dengan kondisi Sdr Fahmi sedang memangku istrinya yaitu Sdri Murniah dengan kondisi bersimbah darah;

- Bahwa Saksi menanyakan kepada Sdr Fahmi kenapa Korban atau Sdri Murniah bersimbah darah, dan dijawab oleh Sdr. Fahmi dipukul oleh Pa Anor;

- Bahwa Saksi Tidak melihat kejadiannya

- Bahwa saat itu kondisi korban berdarah di hidung, mulut dan telinga dipangku oleh suaminya;

- Bahwa setau Saksi kondisi korban atau Sdr. Murniah Saat itu tidak bergerak lagi dan pada saat dipangku di paha, matanya terpejam;

- Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan atau keributan apa antara Terdakwa dengan korban;

- Bahwa setelah itu, Saksi pergi untuk mencari ambulans lalu Saksi ke kampung yang jaraknya 1 (satu) km dari lokasi kejadian, kemudian ketemu

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga minta di telfonkan ambulan, setelah itu tidak lama datang pembakal dan polisi yang kemudian berangkat kembali ke lokasi kejadian;

- Bahwa saat itu Mobil ambulan tidak bisa masuk kelokasi kejadian karena jalan setapak;
- Bahwa Saksi ikut masuk tetapi Saksi masuk untuk mengambil hasil kebun tidak ikut membawa korban, sedangkan korban yang memeriksa polisi, dan pada saat itu Saksi melihat korban dinaikkan ke tandu menuju ambulan;
- Bahwa setelah itu Saksi ada melihat polisi memegang barang bukti kayu, yang ditemukan oleh warga dan di berikan kepada anggota polisi;
- Bahwa kayu tersebut ditemukan disemak-semak jaraknya dekat saja sekitar 1 (satu) meter samping korban dan saat itu masih ada suaminya;
- Bahwa yang diceritakan suami Korban atau Sdr Fahmi kepada Saksi adalah saat itu Korban atau Sdr. Murniah pulang duluan membawa kasil kebun, sdr. Murniah pulang dengan jalan kaki, tidak lama Sdr Fahmi mendengar terikan sang istri (Sdri. Murniah) Sdr. Fahmi menuju ke lokasi, saat itu Saksi lewat lokasi untuk pulang dengan memba wa hasil kebun dan ketemu korban dan suaminya tersebut di jalan;
- Bahwa Saksi tidak ikut membawa korban ke puskesmas karena Saksi membawa hasil kebun yang tertinggal tadi, kemudian korban di bawa ke puskesmas dan sampai puskesmas kondisi korban katanya meninggal;
- Bahwa Saksi Tinggal di Desa Tabuan sekampung dengan korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa;
- Bahwa Saksi melihat banyak darah di telinga, mulut dan hidung dengan kondisi darahnya adalah darah segar;
- Bahwa darahnya sudah keluar di tanah dan dipaha tidak memperhatikan saat itu masih keluar/ tidak;
- Bahwa baju yang dikenakan Korban saat itu adalah baju yang berwarna merah, sedangkan untuk pakaian Terdakwa Saksi tidak tahu, kemudian untuk barang bukti Kayu ditemukan di samping korban;
- Bahwa Saksi mengetahui pelakunya Pa Anor karena pengakuan dari Sdr Fahmi;
- Bahwa saat Saksi bertemu dengan Sdr Fahmi dan Sdri Murniah (korban) di kebun karet, Saksi tidak tahu korban sudah dalam kondisi meninggal atau masih hidup, Saksi hanya melihat banyak darah, kemudian mendapat kabar bahwa Korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa lokasi Kebun Karet di Desa Tabuan masih satu daerah dengan tempat tinggal saya;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Korban meninggal karena mendengar pengumuman di mesjid setelah dibawa ke puskesmas jaraknya habis Djuhur pukul 13.00 Wita, sedangkan waktu saksi bertemu korban dikebun pukul 11.00 Wita; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu Kayu di lokasi pada saat itu ada banyak, bukan hanya satu; Terhadap Keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. MUHAMAD MUHAJIR ALS MUHAJIR BIN KHAIRUL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak dari yang mempunyai lahan karet di Desa Tabuhan tempat lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ada yang terluka di Kebun Karet sekitar pukul 13.00 Wita waktu dzuhur di kabari oleh orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi diberi kabar jika ada yang meninggal di Desa Tabuan;
- Bahwa Saksi Kenal dengan Terdakwa, tetapi yang bekerja dilahan milik orang tua Saksi adalah istrinya, sedangkan Terdakwa tidak bekerja ditempat Saksi ;
- Bahwa Istri Terdakwa sudah bekerja sekitar 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa biasanya Istri Terdakwa mulai menyadap malam hari namun jamnya kurang tahu;
- Bahwa Korban juga bekerja dengan Saksi namun letak korban menyadap karet dengan istri Terdakwa letaknya beda kebun;
- Bahwa saat itu sebabnya kenapa Saksi tidak tahu, hanya tau ada yang meninggal dan kejadiannya di kebun dan orang tua Saksi ikut menggotong korban;
- Bahwa Jarak rumah ke kebun 1 (satu) km;
- Bahwa Istri Terdakwa Pa Anor dengan korban bekerjanya beda kebun, luas kebun Saksi 1 petak ukurannya 2 (dua) hektar terpisah dengan lahan punya orang lain;
- Bahwa lahan yang dikerjakan Istri Terdakwa dan Korban satu jalur jadi ada kemungkinan bisa ketemu;
- Bahwa Saksi mendengar dari masyarakat di desa tabuhan, sebelumnya pernah ada masalah tapi tidak tahu detail masalahnya, masalah anaknya saja ada info Anak Korban pernah mengambil uang jajan Anak Terdakwa, anak korban dan anak pelaku berteman namun katanya sudah diselesaikan kekeluargaan;
- Bahwa Saksi baru tahu masalah tersebut setelah kejadian;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai barang bukti kecuali sepeda motor, sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang biasanya di pakai Terdakwa untuk menjemput istrinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. MAHRIATI ALS MA ANOR BINTI AMBARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pemukulan yang dilakukan suami Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 11.00 Wita, saat itu posisi Saksi di kebun sedang menyadap karet, Saksi sudah berangkat dari pukul 02.00 Wita sendirian, dan sekitar jam 11.00 Wita, Terdakwa menyampaikan "Ma Anur, Saya membunuh orang" kemudian Saksi menanyakan diapakan dijawab kembali oleh Terdakwa "dipukul", kemudian Saksi bertanya kembali yang dipukul siapa, dijawab kembali oleh Terdakwa "Murniah" lalu Saksi dan Terdakwa pulang berdua kerumah;
- Bahwa Saksi tidak tanya masalahnya apa kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu dimana lokasi Terdakwa memukul Murniah;
- Bahwa setelah diberitahu oleh Terdakwa, Terdakwa sempat menjual karet dulu dengan naik sepeda motor, sedangkan Saksi pulang dengan jalan kaki, setelah sampai dirumah Terdakwa mandi lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi mau menyerahkan diri ke kantor polisi;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan diri, Terdakwa sendiri yang bilang "Ma Anur, Saya mau menyerahkan diri ke kantor polisi";
- Bahwa Saksi juga tidak ada mengantar Terdakwa menyerahkan diri, Terdakwa berangkat sendiri lewat jalan belakang dengan jalan kaki bukan melalui jalan raya;
- Bahwa Saksi ada dirumah saat Terdakwa menyerahkan diri;
- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu korban murniah meninggal, Saksi baru tahu Korban Murniah meninggal saat mendengar orang menyampaikan pengumuman di mesjid;
- Bahwa Saksi dengan Korban adalah tetangga;
- Bahwa setahu Saksi, antara Korban dengan Terdakwa tidak ada masalah sebelumnya;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jarang ketemu dengan korban, dilahan juga jarang ketemu karena Saksi tidak pernah jalan-jalan, tapi kalau ketemu tetap tegur sapa begitu saja waktu di kampung;
 - Bahwa Saksi lupa kapan terakhir bertemu dengan korban;
 - Bahwa Saksi dirumah saja tidak ke polsek atau ke rumah sakit/ puskesmas melihat korban;
 - Bahwa Saksi juga tidak tahu kebiasaan Korban Murniah karena tidak pernah berbincang-bincang atau ngobrol;
 - Bahwa kebiasaan suami pendiam, namun sesekali pernah memukul jika antara Saksi dan Terdakwa sedang bertengkar;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah menikah selama 20 (dua puluh) tahun, dan selama itu Terdakwa tidak pernah terlibat masalah hukum;
 - Bahwa Saksi ada datang ke keluarga korban tetapi orangnya tidak ada, setelah itu Saksi tidak ada datang lagi ke keluarga korban karena takut;
 - Bahwa Saksi ada ke keluarga korban atau maminanya Korban, dan saksi meminta maaf dan jawabannya tidak apa;
 - Bahwa setahu Saksi, Suami dari Korban Sudah tidak tinggal di Desa Tabuan;
 - Bahwa untuk perdamaian tertulis tidak ada;
 - Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa di kebun tidak ada melihat bercak darah di baju Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa atau Suami Saksi Mengaku dan bercerita membunuh orang, "Ma Anur aku membunuh orang, " kemudian Saksi bertanya diapakan" dijawab oleh Terdakwa "dipukul pakai kayu", Saksi bertanya lagi "siapa " dijawab oleh Terdakwa "Murniah";
 - Bahwa Saksi tidak ada melihat korban, jalan pulang yang dilewati lain;
 - Bahwa Saksi mendengar pengumuman di masjid di hari yang sama dengan Terdakwa mengaku abis membunuh Murniah;
 - Bahwa Terdakwa ada cerita memukul di kepala pakai kayu;
 - Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pemukulan dan tidak melihat luka yang di alami korban;
 - Bahwa selama 20 tahun pernikahan Saksi pernah dipukul 3 (tiga) kali oleh Terdakwa pada saat cek cok dalam rumah tangga, dan jaraknya sudah lama;
 - Bahwa saat pemakaman Saksi tidak ikut tapi orang tua ada kesana;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



4. PAHMI ALS ABAH HERNA BIN SAID (ALM) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui terkait perkara ini mengenai adanya Peristiwa pemukulan hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 09.00 Wita di kebun karet di Desa Tabuan Rt.02 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan yang dilakukan Terdakwa terhadap istri saksi bernama Murniah;
- Bahwa saat itu Saksi pulang dari panen karet sedangkan istri menyusul di belakang sekitar 200 (dua ratus) meter, tidak lama Saksi mendengar istri Saksi berteriak minta tolong lalu Saksi bertemu Terdakwa sekitar 5 (lima) meter jaraknya dari istri Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat pemukulannya hanya mendengar istri Saksi berteriak minta tolong ada menyebut nama "Pa Anor"
- Bahwa Saksi mendengar bunyi pukulan, dan suara istri Saksi, setelah itu tidak ada suara lagi;
- Bahwa sampai di lokasi Saksi menemukan istri Saksi sudah terkapar dengan posisi tertelungkup, lalu Saksi angkat dengan posisi dibalik, dan Saksi melihat darah keluar dari mulut, hidung dan telinga, tulang kepala belakang hancur/ pecah, rahang patah dan dipelipis bawah mata kena pukulan juga;
- Bahwa kemudian sekitar kurang lebih 5 (lima) menit, Saksi minta tolong dengan pak Dayat yang kebetulan saat itu lewat dari mendayap karet untuk mengabari orang di kampung;
- Bahwa saat Saksi memegang korban, saksi merasa korban ada gerak sedikit lalu sudah tidak bisa bicara lagi;
- Bahwa Saksi berpapasan dengan Terdakwa di jalan jaraknya sekitar 5 (lima) meter dari korban, Terdakwa naik sepeda motor sedangkan Saksi jalan kaki sepeda motor ditinggal diatas, saat itu Saksi sempat menegur Terdakwa dengan bertanya "diapakan istriku" namun Terdakwa tidak menjawab diam saja, langsung gas sepeda motornya;
- Bahwa Istri Saksi di Panggikan ambulans dan dibawa ke Puskesmas namun korban dinyatakan sudah meninggal dunia, banyak orang yang membawa istri Saksi pakai tandu jaraknya sekitar 30 (tiga) puluh menit dari dalam karena mobil tidak bisa masuk ke dalam kebun karet tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu persis masalahnya, namun pernah ada laporan dari istri Saksi jika Terdakwa ada 2 (dua) kali mengancam istri saksi mau dibunuh;
- Bahwa menurut cerita istri Saksi, kronologi awalnya 2 (dua) minggu sebelum kejadian, Korban murniah atau istri Saksi pernah ngobrol dipelataran dengan tetangga yang lain yaitu innur dan mama iki kemudian istri Saksi dan tetangga tersebut tertawa dan kebetulan Terdakwa lewat, namun Terdakwa mengira korban tertawa mengejek Terdakwa lalu Terdakwa bilang disitu mau di bunuh, namun untuk masalah sebelumnya tidak tahu, istri saksi hanya lapor seperti itu saja “ mau di bunuh Pa Anor gara-gara tertawa” namun tidak tahu masalahnya apa;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada masalah keluarga;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa ditangkap setelah kejadian, namun tidak tahu kapan pastinya;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan ada barang bukti kayu disamping korban;
- Bahwa Saksi mendengar suara pukulan terlebih dahulu sekitar 5 (lima) kali bunyi nya “krak” “krak” setelah itu mendengar suara teriakan istri saksi, yang mana jarak Saksi sekitar 200 (dua ratus) meter dari istri saksi atau korban namun karena jalannya segitiga tertutup ilalang sehingga Saksi tidak melihat korban saat itu, hanya mendengar suara saja;
- Bahwa Istri teriak sambil menyebut nama Pa Anor”;
- Bahwa yang membuat Saksi yakin istri Saksi masih hidup saat itu karena saat saksi memangku istri Saksi masih dengar suara ngorok dan saat diperiksa nadinya oleh Saksi masih ada tetapi denyut nadinya lemah;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan salah satunya baju warna merah yang dikenakan oleh Istri Saksi atau Korban, motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa dulu memang pernah ada permasalahan yang Saksi curigai adalah Terdakwa yang mau membakar rumah belakang saksi, namun Saksi tidak melihat caranya bagaimana hanya dapat laporan dari masyarakat rumahnya katanya mau dibakar, di cctv rumah saksi hanya terlihat seseorang lewat;
- Bahwa kalau permasalahan anak kurang tahu;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa biasa-biasa saja;
- Bahwa Saksi jarang ketemu dengan Terdakwa karena Saksi bekerja sehingga jarang dirumah;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat berpapasan dengan Saksi terlihat terburu-buru, dan arahnya Terdakwa dari istri Saksi ;
- Bahwa Istri Saksi dibawa ke Puskesmas dinyatakan meninggal lalu dibawa pulang, kemudian dilakukan visum waktu di mandikan, kurang tahu dokter atau siapa memfoto-foto waktu memandikan;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa belum ada minta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Anak Saksi 1 (satu) orang usia 10 (sepuluh) tahun, sekarang tinggal dengan adik di Samarinda disekolahkan disana waktu mamanya meninggal dunia, soalnya Saksi tidak sanggup tinggal disitu teringat istri Saksi ;
- Bahwa sekarang Saksi tinggal di Banjarmasin kerja disana mengundurkan diri baru saja tidak tahan lagi;
- Bahwa permintaan maaf Terdakwa dipersidangan diterima oleh Saksi walaupun terpaksa berat namun mau bagaimana lagi, hanya saja Saksi tetap proses hukum dilanjutkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam akan membunuh saat bertemu di pelataran;
- Bahwa Terdakwa hanya memukul 2 (dua) kali tidak sampai 5 (lima) kali;

Terhadap Keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. CRISTIANO DECO MUNTHE ALS DECO ANAK DARI SAUD PAULUS MUNTHE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekira pukul 10.00 WITA pada saat Saksi lagi lepas dinas sedang di rumah di Desa Tabuan lalu Saksi memonitor grup whatsapp ada kejadian di grup kemudian senior menyuruh Saksi untuk mencari tahu, lalu Saksi keluar mencari info, setelah dapat info Saksi ketemu Pembakal di lapangan sepak bola Desa Tabuan, dan Saksi melihat ada mobil ambulan lalu Saksi masuk ke dalam bersama pembakal disana keadaan ramai banyak masyarakat, kemudian masyarakat menyampaikan korban berada didalam kebun;
- Bahwa setelah sampai dilokasi, Saksi melihat korban sudah dalam kondisi terbaring, berdarah, pendarahan di hidung telinga dan mulut luka dibagian kepala, dan Saksi ambil foto-foto lalu kirim ke grup whatsapp;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu belum ada anggota polisi lain, setelah Saksi laporkan ke grup whatsapp kemudian senior menanyakan yang dilihat apa saja dilokasi sebagai barang bukti, lalu Saksi lihat disamping korban ada 1 (satu) batang kayu kulit kayunya terkelupas tapi ada darahnya;
- Bahwa barang bukti kayu tersebut ditemukan disamping sebelah jenazah;
- Bahwa sambil melakukan dokumentasi ada rekan saksi yang datang Saksi suruh amankan barang bukti, kemudian datang suami korban membawa jenazah dan yang lain memotong kayu ditandu dibawa keluar dan saat itu banyak anggota keramil dan polsek;
- Bahwa saat itu sepengetahuan Saksi, korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa pelakunya sudah tahu, karena saat ditanyakan kepada Saksi Pahmi, Saksi Pahmi menyebutkan Pa Anor pelakunya;
- Bahwa Korban jenazah di bawa ke Puskesmas Halong;
- Bahwa pelaku bisa tertangkap saat itu Saksi dihubungi Pembakal katanya ada yang mau di bicarakan, "ini pelaku sudah diamankan menyerahkan diri dan mengakui sudah membunuh" kemudian Saksi menjemput di belakang pasar dan menghubungi senior kata senior Saksi amankan dulu karena masih dijalan lalu oleh Saksi, Terdakwa dibawa ke kantor polsek halong;
- Bahwa saat itu Terdakwa menemui Pak Inul yang merupakan adik dari pembakal minta ditemani untuk menyerahkan diri kemudian baru Pak Inul menghubungi Pembakal atau Saksi Rahmad, setelah itu Pembakal atau Saksi Rahmad baru menghubungi Saksi;
- Bahwa saat dalam ruangan Saksi ada menanyakan "memang bapak kah pelakunya" lalu di jawab "iya khilaf", tetapi Saksi tidak ada menanyakan caranya melakukan;
- Bahwa Saksi ada menanyakan barang bukti kayu yang ditemukan di lokasi kemudian dijawab oleh Terdakwa kayu tersebut digunakan untuk memukul korban;
- Bahwa benar foto korban yang diperlihatkan dipersidangan itu merupakan kondisi Korban sudah dipuskesmas dan sudah dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa Saksi melihat kayu ditempat kejadian, dibawah kaki korban ada tumpukan kayu, yang sudah di potong kecil-kecil dan tinggal diangkat, kayu ini ditemukan di samping kaki korban jauh sekitar 10 (sepuluh) meter;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. WAHYU ALS PEMBAKAL BIN H.UMAR (ALM) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ada peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa pertama pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 pukul 09.00 Wita, saat itu Saksi lagi dirumah di telepon oleh ketua BPPD yang menyampaikan ada pemukulan lalu Saksi ke kantor Desa, sebelum ke kantor desa, Saksi melihat sudah banyak orang dilapangan, tetapi Saksi ke kantor desa dulu memastikan kawan-kawan di kantor desa apakah ada pemukulan, lalu Saksi kembali ke lokasi kejadian di kebun karet di desa tabuan dimana Saksi bertemu Saksi Deco di tengah jalan dan kata masyarakat menyampaikan korbannya ada didalam, sehingga Saksi dan Saksi Deco masuk ke dalam;
- Bahwa yang Saksi lihat saat berada di lokasi, korban tergeletak ditanah namun untuk kondisi korban tidak dicek oleh Saksi, kemudian Saksi lihat kayu di amankan polisi, setelah itu masyarakat ada membuat tandu dan korban dibawa ke ambulan menuju Puskesmas Halong;
- Bahwa sesampainya di puskesmas halong petugas puskesmas coba cek kondisi korban sekitar 5 (lima) menit kemudian dinyatakan korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi dulu ada masalah/ cecok namun Saksi hanya mendengar sekedar kabar-kabar saja jadi infonya kurang valid, saat itu yang Saksi dengar katanya di kebun pernah menumpah banih padi tapi orangnya tidak tahu siapa;
- Bahwa selain itu Saksi tidak tahu lagi masalahnya apa;
- Bahwa memang saat di BAP kepolisian Saksi pernah menyampaikan jika Saksi pernah mendapat kabar dari masyarakat dan laporan dari Saksi Pahmi dan Korban yang datang kerumah Saksi menyampaikan jika rumah Saksi Pahmi dan Korban mau dibakar oleh Terdakwa, tapi buktinya kurang, cctv buram sehingga Saksi tidak bisa menyimpulkan siapa pelakunya benar Terdakwa atau tidak dan Saksi lupa kapan kejadiannya, pada saat itu yang Saksi lihat di cctv hanya orang lewat tidak ada apa-apa;
- Bahwa Terdakwa adalah warga yang sehari-hari kekebun dan tidak pernah membuat keributan atau tidak ada masalah dan tidak pernah terlibat pidana;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar foto korban itu sudah dipuskesmas sudah dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri dengan adik Saksi, Saksi tidak menemui Terdakwa saat di bawa ke Polsek;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut;

- Visum Et Repertum Nomor: 445/002/VER/TU-UPTD-PKM-HLG/IX/2024 tanggal 04 September 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Rawat Inap Halong Dokter Pemeriksa dr Lalila Azizah, M.M.R telah memeriksa seseorang yang bernama Murniah dengan kesimpulan: Berdasarkan pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa jenazah adalah seorang perempuan, umur tiga puluh tiga tahun warna kulit kuning langsung. Pada pemeriksaan luar poin 2 (dua) dan 3 (tiga), teraba patah tulang kepala bagian belakang, bagian belakang telinga kanan tampak lebam kebiruan, tampak keluar darah pada telinga kanan dan kiri, tampak keluar darah pada lubang hidung kanan kiri, dibawah alis kanan kiri tampak lebam kebiruan dan dibawah mata kanan kiri tampak lebam kebiruan, temuan tersebut merupakan tanda cedera otak berat yang kemungkinan menjadi sebab kematian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadirkan di persidangan karena melakukan pembunuhan terhadap Korban Murniah;
- Bahwa kejadian peristiwa pembunuhannya pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 di kebun karet di desa tabuan, awalnya Terdakwa bertemu dengan korban waktu membawa getah karet dengan posisi Terdakwa berada dikendaraan sepeda motor di jalan sedangkan korban berdiri di pinggir jalan sehingga Terdakwa dan korban berpapasan, kemudian korban teriak "pembunuh" kepada Terdakwa yang Terdakwa tidak tahu alasannya kenapa sampai Korban berteriak pembunuh kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berhenti turun dari motor dan ada melihat tumpukan kayu kemudian di ambil oleh Terdakwa dan dipukulkan ke Korban Murniah;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa awalnya sebenarnya mau memukul bahu tapi korban menunduk sehingga kena bagian kepala sebelah kiri, setelah dipukul korban jatuh dengan posisi miring dan korban ada berteriak minta tolong, karena Terdakwa takut lalu Terdakwa pukul lagi waktu posisi korban sudah jatuh dan dipukul dibagian telinga lalu Terdakwa pergi meninggalkan korban;
- Bahwa saat Terdakwa meninggalkan korban belum ada keluar darah;
- Bahwa korban melihat Terdakwa mengambil kayu kemudian korban melawan mau mendorong Terdakwa;
- Bahwa setelah di pukul yang kedua kalinya, korban tidak bersuara lagi;
- Bahwa untuk kayu dapat di tumpukan sekitar 5 (meter) dari tempat korban;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan tersebut, kayu di letakkan begitu saja di sekitar korban terjatuh;
- Bahwa setelah memukul korban murniah, Saksi keluar dari kebun dan bertemu berpapasan dengan suami korban yaitu Saksi Pahmi, saat itu Terdakwa tidak ada mendengar dan tidak ada berbicara apa-apa, lalu Terdakwa jual getah karet, pulang kerumah dan mandi, setelah mandi lalu bilang ke istri Saksi mau menyerahkan diri ke kantor polisi karena merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa ada cerita kepada Istri Terdakwa di kebun jika habis memukul orang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kondisi korban;
- Bahwa Terdakwa Inisiatif sendiri untuk menyerahkan diri ke Polsek, pada saat dijalan ketemu adiknya pembakal lalu minta antar ke kantor polisi, sebelumnya dimampirkan dulu di rumah orang baru diantar ke Polsek;
- Bahwa setelah sampai Polsek Halong, Terdakwa mengatakan kepada anggota kepolisian jika telah memukul orang;
- Bahwa Terdakwa baru tahu korban meninggal dunia saat di Polsek;
- Bahwa masalah antara Terdakwa dan Korban adalah Korban sering menertawakan Terdakwa, tidak tahu karena apa, pernah ketemu waktu disawah atau saat duduk santai korban sering tertawa ke Terdakwa, selain itu tidak ada masalah lagi;
- Bahwa Terdakwa dengan korban adalah tetangga dengan jarak rumah sekitar 3 (tiga) buah rumah jaraknya;
- Bahwa Terdakwa sering bertemu sama suami korban waktu ada kegiatan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada pernah bilang mau membunuh korban;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu maksud korban bicara “pembunuh” kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memang pernah mau membakar rumah korban untuk menakut-nakuti saja dengan cara disemprot pakai bensin, bensin di taruh dibotol aqua yang kecil di semprot-semprot, dituang kebelakang rumah dan pada saat itu tidak ada yang lihat, kemudian Terdakwa menyalakan korek yang sudah dibawa Terdakwa namun setelah dinyalakan tidak lama api padam lalu Terdakwa meninggalkan rumah korban;
- Bahwa maksud Terdakwa mau membakar rumah korban supaya jangan lagi mencampuri urusan orang, seperti menertawakan tidak tahu juga maksudnya apa, tujuannya supaya korban jangan lagi mengolok-olok orang lagi;
- Bahwa terkait masalah anak Terdakwa dan korban, Terdakwa kurang tahu juga, memang anak terdakwa dan anak korban satu sekolah namun kurang tahu masalahnya apa;
- Bahwa Terdakwa sejalan saja dengan tempat bekerja korban tapi tidak pernah pernah ketemu hanya 1 (satu) kali itu saja dan Terdakwa sudah lama kerja disitu sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Terdakwa ambil karet jam 6 (enam) kemudian dijual seminggu sekali;
- Bahwa Terdakwa hanya 2 (dua) kali memukul korban dan hanya memukul pakai kayu 1 (satu) kayu aja;
- Bahwa niat Terdakwa memukul untuk membuat jera korban aja;
- Bahwa Terdakwa faham kepala bagian yang vital;
- Bahwa yang membuat Terdakwa memukul adalah karena kesal dengan kata-kata “pembunuh”;
- Bahwa penyebab Terdakwa memukul kembali yang kedua karena korban teriak sehingga Terdakwa ketakutan;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah mencoba mendatangi kerumah korban namun tidak ada
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) Lembar Kerudung warna biru;
- 2) 1 (satu) Lembar Baju wanita warna merah maron dalam keadaan robek;
- 3) 1 (satu) Lembar Baju dalaman wanita warna kuning muda dalam keadaan robek.;
- 4) 1 (satu) Unit Sepeda Motor SUZUKI SHOGUN warna Biru tanpa plat Nomor;
- 5) 1 (satu) Batang kayu dengan panjang 67 (enam puluh tujuh) centimeter;
- 6) 1 (satu) Lembar Baju lengan panjang dengan warna campuran yaitu warna Kuning, hitam, putih, dan merah dengan tulisan TANAH BUMBU;
- 7) 1 (satu) Lembar Celana Training warna biru tua dengan tulisan YONEX warna hijau.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada Korban Murniah pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 09.00 Wita di kebun karet di Desa Tabuan Rt.02 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan;
- Bahwa kejadian awalnya Terdakwa bertemu dengan korban waktu membawa getah karet dengan posisi Terdakwa berada dikendaraan sepeda motor di jalan sedangkan korban berdiri di pinggir jalan sehingga Terdakwa dan korban berpapasan, kemudian korban teriak "pembunuh" kepada Terdakwa, yang Terdakwa tidak tahu alasannya kenapa sampai Korban berteriak pembunuh kepada Terdakwa, selanjutnya karena Terdakwa emosi mendengar perkataan tersebut, Terdakwa berhenti dan turun dari motor, kemudian melihat tumpukan kayu dan di ambil oleh Terdakwa selanjutnya oleh Terdakwa dipukulkan ke Korban Murniah;
- Bahwa Terdakwa memukul korban di kepala sebelah kiri, setelah dipukul oleh Terdakwa, korban Murniah jatuh dengan posisi miring kemudian korban Murniah berteriak minta tolong sambil menyebutkan nama Terdakwa atau Pa Anor, karena Terdakwa takut ketahuan lalu Terdakwa memukul korban lagi yang sudah terjatuh dengan cara posisi berdiri dengan menunduk sedikit dan mengayunkan kembali kayu ke bagian telinga atau samping kepala korban, lalu Terdakwa pergi meninggalkan korban;
- Bahwa sebelumnya Saksi Pahmi yang merupakan suami korban juga berada di kebun karet tersebut dengan jarak 200 meter dari posisi korban

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa namun tertutup dengan ilalang, dimana saat itu Saksi Pahmi mendengar ada bunyi pukulan lalu tidak lama mendengar suara teriakan minta tolong istri Saksi Pahmi atau Murniah dengan menyebutkan nama Pa Anor (Terdakwa), setelah mendengar teriakan korban, Saksi Pahmi mendatangi lokasi suara Korban dengan jalan kaki dan saat jalan menuju lokasi tersebut Saksi Pahmi berpapasan dengan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan bertanya "diapakan istriku" namun Terdakwa tidak menjawab dan tetap pergi dari lokasi tersebut;

- Bahwa setelah sampai dilokasi kejadian Saksi Pahmi menemukan korban Murniah sudah terkapar dengan posisi tertelungkup, lalu Saksi Pahmi angkat dengan posisi dibalik, dan Saksi Pahmi melihat darah keluar dari mulut, hidung dan telinga, selain itu tulang kepala belakang hancur/ pecah, rahang patah dan dipelipis bawah mata juga terlihat kena pukulan juga;
- Bahwa saat dipangku oleh Saksi Pahmi, Korban murniah masih hidup karena terdengar suara dengkur dan diraba oleh Saksi Pahmi masih ada denyut nadinya namun sudah lemah;
- Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian, Saksi Dayat kebetulan lewat ke lokasi kejadian dan Saksi Pahmi meminta tolong kepada Saksi Dayat untuk dicarikan ambulan, kemudian Saksi Dayat pergi ke kampung yang jaraknya sekitar 1 (satu) km dari lokasi kejadian, kemudian Saksi Dayat bertemu dengan warga dan meminta tolong untuk menghubungi ambulan;
- Bahwa tidak lama kemudian, ambulan tiba ke lokasi dan saat itu Saksi Deco yang merupakan anggota kepolisian dan Pembakal atau Saksi Wahyu yang mendengar kabar juga ikut datang ke lokasi kejadian;
- Bahwa selanjutnya korban di bawa ke puskesmas dan dinyatakan meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 445/002/VER/TU-UPTD-PKM-HLG/IX/2024 tanggal 04 September 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Rawat Inap Halong Dokter Pemeriksa dr Lalila Azizah, M.M.R telah memeriksa seseorang yang bernama Murniah dengan kesimpulan: Berdasarkan pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa jenazah adalah seorang perempuan, umur tiga puluh tiga tahun warna kulit kuning langsung. Pada pemeriksaan luar poin 2 (dua) dan 3 (tiga), teraba patah tulang kepala bagian belakang, bagian belakang telinga kanan tampak lebam kebiruan, tampak keluar darah pada telinga kanan dan kiri, tampak keluar darah pada lubang hidung kanan kiri, dibawah alis kanan kiri tampak lebam kebiruan dan dibawah mata kanan kiri tampak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebam kebiruan, temuan tersebut merupakan tanda cidera otak berat yang kemungkinan menjadi sebab kematian;

- Bahwa kayu yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul Korban Murniah diletakkan oleh Terdakwa disamping korban sesaat sebelum Terdakwa meninggalkan Korban murniah;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemukulan, Terdakwa menyampaikan kepada istrinya Saksi Mahriati jika Terdakwa habis membunuh Korban Murniah, dan sepulang Terdakwa menjual getah karet, Terdakwa pulang kerumah dan menyampaikan kepada Saksi Mahriati jika Terdakwa akan menyerahkan diri ke kantor polisi, selanjutnya Terdakwa berangkat ke kantor polisi, kemudian bertemu dengan adik dari pembakal atau Saksi Wahyu dan adik pembakal tersebut menghubungi Saksi Deco, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Halong;
- Bahwa penyebab Terdakwa memukul korban murniah karena Terdakwa emosi di bilang Pembunuh dan sebelumnya antara Terdakwa dan korban murniah pernah ada masalah, dimana Terdakwa merasa korban murniah sering menertawakan Terdakwa jika bertemu;
- Bahwa Terdakwa paham jika kepala adalah bagian vital manusia;
- Bahwa telah ada diberikan santunan dari keluarga Terdakwa dengan perwakilan keluarga korban (adik dari mama korban), dan Terdakwa telah meminta maaf di persidangan kepada Saksi Pahmi (suami dari Korban Murniah) dan Saksi Pahmi sudah memaafkan Terdakwa namun proses hukum tetap berlanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja Merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiaapa

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subyek hukum) yang dihadapkan di persidangan yang didakwa sebagai pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Ahmad Riadi als Pa Anor Bin Abdul Majid (Alm) yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakuinya sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona*/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain

Menimbang, bahwa pertanggung jawaban pidana selalu didasarkan pada adanya kesalahan (*schuld*). Kesalahan tersebut menunjukkan terhadap sikap batin tertentu dari terdakwa dalam hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Untuk itu perlu dibuktikan adanya kesengajaan dari terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “dengan sengaja” meliputi unsur-unsur selanjutnya dan Majelis Hakim memandang akan lebih tepat jika unsur ini dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lain, dalam hal ini unsur mengenai “**Merampas nyawa orang lain**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merampas nyawa orang lain” adalah menghilangkan nyawa atau jiwa orang lain sehingga dia tidak bernyawa lagi alias “mati”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada Korban Murniah pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 09.00 Wita di kebun karet di Desa Tabuan Rt.02 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan;

Menimbang, bahwa kejadian awalnya Terdakwa bertemu dengan korban Murniah waktu membawa getah karet dengan posisi Terdakwa berada dikendaraan sepeda motor di jalan sedangkan korban berdiri di pinggir jalan sehingga Terdakwa dan korban Murniah berpapasan, kemudian korban Murniah teriak “pembunuh” kepada Terdakwa, yang Terdakwa tidak tahu alasannya kenapa sampai Korban Murniah berteriak pembunuh kepada Terdakwa, selanjutnya karena Terdakwa emosi mendengar perkataan tersebut, Terdakwa



berhenti dan turun dari motor, kemudian melihat tumpukan kayu dan di ambil oleh Terdakwa selanjutnya oleh Terdakwa dipukulkan ke Korban Murniah;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul korban Murniah menggunakan kayu di kepala sebelah kiri, setelah dipukul oleh Terdakwa, korban Murniah jatuh dengan posisi miring kemudian korban Murniah berteriak minta tolong sambil menyebutkan nama Terdakwa atau Pa Anor, karena Terdakwa takut ketahuan lalu Terdakwa memukul korban Murniah lagi yang sudah terjatuh dengan cara posisi berdiri dengan menunduk sedikit dan mengayunkan kembali kayu ke bagian telinga atau samping kepala korban Murniah, lalu Terdakwa pergi meninggalkan korban;

Menimbang, bahwa sebelumnya Saksi Pahmi yang merupakan suami korban Murniah juga berada di kebun karet tersebut dengan jarak 200 meter dari posisi korban Murniah dan Terdakwa namun tertutup dengan ilalang, dimana saat itu Saksi Pahmi mendengar ada bunyi pukulan lalu tidak lama mendengar suara teriakan minta tolong istri Saksi Pahmi atau Murniah dengan menyebutkan nama Pa Anor (Terdakwa), setelah mendengar teriakan korban, Saksi Pahmi mendatangi lokasi suara Korban dengan jalan kaki dan saat jalan menuju lokasi tersebut Saksi Pahmi berpapasan dengan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan bertanya "diapakan istriku" namun Terdakwa tidak menjawab dan tetap pergi dari lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah sampai dilokasi kejadian Saksi Pahmi menemukan korban Murniah sudah terkapar dengan posisi tertelungkup, lalu Saksi Pahmi angkat dengan posisi dibalik, dan Saksi Pahmi melihat darah keluar dari mulut, hidung dan telinga, selain itu tulang kepala belakang hancur/pecah, rahang patah dan dipelipis bawah mata juga terlihat kena pukulan juga;

Menimbang, bahwa saat dipangku oleh Saksi Pahmi, Korban murniah masih hidup karena terdengar suara dengkur dan diraba oleh Saksi Pahmi masih ada denyut nadinya namun sudah lemah, lalu sekitar 5 (lima) menit kemudian, Saksi Dayat kebetulan lewat ke lokasi kejadian dan Saksi Pahmi meminta tolong kepada Saksi Dayat untuk dicarikan ambulan, kemudian Saksi Dayat pergi ke kampung yang jaraknya sekitar 1 (satu) km dari lokasi kejadian, kemudian Saksi Dayat bertemu dengan warga dan meminta tolong untuk menghubungi ambulan yang tidak lama dari itu ambulan tiba ke lokasi dan saat itu Saksi Deco yang merupakan anggota kepolisian dan Pembakal atau Saksi Wahyu yang mendengar kabar juga ikut datang ke lokasi kejadian selanjutnya korban di bawa ke puskesmas dan dinyatakan meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Visum Et Repertum Nomor: 445/002/VER/TU-UPTD-PKM-HLG/IX/2024 tanggal 04 September 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Rawat Inap Halong Dokter Pemeriksa dr Lalila Azizah, M.M.R telah memeriksa seseorang yang bernama Murniah dengan kesimpulan: Berdasarkan pemeriksaan atas jenazah tersebut maka disimpulkan bahwa jenazah adalah seorang perempuan, umur tiga puluh tiga tahun warna kulit kuning langsung. Pada pemeriksaan luar poin 2 (dua) dan 3 (tiga), teraba patah tulang kepala bagian belakang, bagian belakang telinga kanan tampak lebam kebiruan, tampak keluar darah pada telinga kanan dan kiri, tampak keluar darah pada lubang hidung kanan kiri, dibawah alis kanan kiri tampak lebam kebiruan dan dibawah mata kanan kiri tampak lebam kebiruan, temuan tersebut merupakan tanda cidera otak berat yang kemungkinan menjadi sebab kematian;

Menimbang, bahwa kayu yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul Korban Murniah diletakkan oleh Terdakwa disamping korban sesaat sebelum Terdakwa meninggalkan Korban Murniah;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melakukan pemukulan, Terdakwa menyampaikan kepada istrinya Saksi Mahriati jika Terdakwa habis membunuh Korban Murniah, dan sepulang Terdakwa menjual getah karet, Terdakwa pulang kerumah dan menyampaikan kepada Saksi Mahriati jika Terdakwa akan menyerahkan diri ke kantor polisi, selanjutnya Terdakwa berangkat ke kantor polisi, kemudian bertemu dengan adik dari pembakal atau Saksi Wahyu dan adik pembakal tersebut menghubungi Saksi Deco, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Halong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah memukul Korban Murniah sebanyak 2 (dua) kali di bagian kepala sebelah kiri dan bagian telinga korban Murniah dengan menggunakan kayu dan sejalan pula dengan hasil Visum Et Repertum yang menunjukkan penyebab kematian adalah cidera otak berat dan menyebabkan Korban Murniah meninggal dunia adalah merupakan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, oleh karenanya unsur Merampas Nyawa Orang Lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “dengan sengaja” untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa yang merampas nyawa korban Murniah dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesengajaan” sebagaimana dalam *Memory van Toelichting (MvT)* adalah “menghendaki dan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sengaja sama dengan *willens en weten Veroorzaken Van Een Gevolg* yaitu seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan dan doktrin ilmu hukum, kesengajaan dikualifikasikan menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud;

Artinya terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan Undang-Undang hukum pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;

2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan;

Pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandaran adalah, seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur daripada suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti / harus terjadi;

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan;

Adapun yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta akibat tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi. Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu;

Sehingga berdasarkan hal diatas pengertian “dengan sengaja” diperluas, tidak hanya berarti apa yang benar-benar dikehendaki atau diinsyafi oleh pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjelasan resmi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatakan bahwa apabila dalam rumusan delik secara tegas dirumuskan adanya unsur kesengajaan, maka pembuktian terhadap unsur kesengajaan dalam rumusan delik tersebut pada si pembuat haruslah dianggap sebagai kesengajaan yang tidak berwarna, artinya untuk membuktikan kesengajaan pada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana yang dalam rumusannya tegas memuat unsur kesengajaan maka hakim tidak perlu membuktikan apakah pelaku menyadari bahwa perbuatan yang telah dengan sengaja dilakukannya itu sebagai perbuatan yang melawan hukum atau tidak,



tetapi cukuplah dibuktikan bahwa pelaku menghendaki dilakukannya perbuatan yang kemudian ternyata perbuatan tersebut secara nyata telah dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa memukul korban dengan menggunakan kayu dan mengenai kepala sebelah kiri korban, setelah dipukul oleh Terdakwa, korban jatuh dengan posisi miring kemudian korban berteriak minta tolong sambil menyebutkan nama Terdakwa atau Pa Anor, karena Terdakwa takut ketahuan lalu Terdakwa memukul korban lagi yang sudah terjatuh dengan cara posisi berdiri dengan menunduk sedikit dan mengayunkan kembali kayu ke bagian telinga atau samping kepala korban, lalu Terdakwa pergi meninggalkan korban;

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa memukul korban murni karena Terdakwa emosi di bilang Pembunuh dan sebelumnya antara Terdakwa dan korban murni pernah ada masalah, dimana Terdakwa merasa korban murni sering menertawakan Terdakwa jika bertemu;

Menimbang, bahwa Terdakwa paham jika kepala adalah bagian vital manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan jika perbuatan Terdakwa yang menghilangkan nyawa korban murni dengan cara memukul menggunakan kayu dan di arahkan ke Kepala sebelah kiri dan telinga bagian belakang dekat kepala, yang mana dalam melakukan pemukulan tersebut Terdakwa disebabkan oleh karena terdakwa emosi dengan perkataan korban Murniah kepada Terdakwa dan dalam melakukan pemukulan di bagian kepala, Terdakwa menyadari jika kepala adalah bagian vital dari tubuh manusia, sehingga perbuatan Terdakwa yang menghilangkan nyawa orang lain tersebut termasuk dalam kesengajaan dengan sadar kemungkinan, karena Terdakwa sadar mengenai kemungkinan akibat yang akan terjadi dari tindakan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Murniah, pertimbangan ini sejalan pula dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi Nomor 1/Yur/Pid/2018 sebagaimana putusan Nomor 908 K/Pid/2006, disebutkan bahwa unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api, di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut, dan kepala, oleh karenanya unsur "Dengan Sengaja" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu **"Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain"** telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, selain itu dalam permohonannya, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyerahkan fotocopy surat kesepakatan damai, sehingga tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) Batang kayu dengan panjang 67 (enam puluh tujuh) centimeter;

yang mana telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan selanjutnya terhadap barang bukti

- 1 (satu) Lembar Kerudung warna biru;
- 1 (satu) Lembar Baju wanita warna merah maron dalam keadaan robek;
- 1 (satu) Lembar Baju dalaman wanita warna kuning muda dalam keadaan robek.;
- 1 (satu) Lembar Baju lengan panjang dengan warna campuran yaitu warna Kuning, hitam, putih, dan merah dengan tulisan TANAH BUMBU;



- 1 (satu) Lembar Celana Training warna biru tua dengan tulisan YONEX warna hijau.

Yang sudah tidak dipergunakan lagi dan dikhawatirkan akan mempengaruhi psikologis keluarga Korban Murniah maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor SUZUKI SHOGUN warna Biru tanpa plat Nomor

yang telah disita dari Terdakwa, dan merupakan milik dari Terdakwa yang mana dalam persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut tidak berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meninggalkan luka mendalam bagi keluarga korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mencederaikan nilai-nilai agama dan penghormatan terhadap sesama manusia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Pahmi (suami korban) dipersidangan dan keluarga Terdakwa telah memberikan santunan kepada perwakilan keluarga korban yang di saksi langsung oleh Kepala Desa Tabuan sebagaimana Surat Pernyataan Kesepakatan Damai tanggal 6 Februari 2025;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Sikap dan tindakan Terdakwa yang sesudah melakukan tindak pidana langsung berinisiatif sendiri menyerahkan diri ke kantor polisi pada hari yang sama;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*), juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dirasa sudah cukup adil dan tepat baik bagi diri Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Riadi als Pa Anor Bin Abdul Majid (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Kerudung warna biru;
 - 1 (satu) Lembar Baju Wanita warna merah maron dalam keadaan robek;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Baju dalaman Wanita warna kuning muda dalam keadaan sobek
- 1 (satu) Batang kayu dengan Panjang 67 (enam puluh tujuh) centimeter.
- 1 (satu) Lembar Baju lengan Panjang dengan warna campuran yaitu warna Kuning, hitam, putih, dan merah dengan tulisan TANAH BUMBU.
- 1 (satu) Lembar Celana Training warna biru tua dengan tulisan YONEX warna hijau

Dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor SUZUKI SHOGUN warna biru tanpa plat nomor

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2025, oleh kami, Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Arya Mulatua, S.H. dan Eri Murwati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasma Ridha, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh I Made Suardiana, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arya Mulatua, S.H.

Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H., M.Kn.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Eri Murwati, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasma Ridha, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)